

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2228/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร

โจทก์

นายอัมพร พรหมสวัสดิ์ กับพวก

จำเลย

นายณรงค์ จินากุล จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 9 ได้ยื่นฎีกาแล้ว จึงขอประกันตัวชั่วคราวในระหว่างฎีกา
ไปรตอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,31 ให้จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท จำเลยที่
4 ให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน ปรับ
2,500 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,31 วรรคสอง(3) จำคุก 2 ปี ลดกึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี โดยไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับ
นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลฎีกาสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งฎีกาของจำเลยมา
ให้ศาลฎีกาเพื่อมีคำสั่งต่อไป และศาลชั้นต้นได้ส่งฎีกามาให้ศาลฎีกาแล้ว (อันดับ
37,38)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นส่งฎีกาของจำเลยที่ 4 ไปศาลฎีกา โดยยังมีได้สั่งรับหรือไม่รับฎีกา
ของจำเลยที่ 4 แต่ได้พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยที่ 4 ประกอบแล้ว ยังไม่มีเหตุจะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นส่งฎีกาของจำเลยที่ 4 ไปศาลฎีกา โดยยังมีได้สั่งรับหรือไม่รับฎีกา
ของจำเลยที่ 4 แต่ได้พิเคราะห์ฎีกาของจำเลยที่ 4 ประกอบแล้ว ยังไม่มีเหตุจะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชั้นชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>